

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	사유지 매수 완료 토지 현장관리 업무 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하‘△△’이라 한다)은 자연△△법을 기반으로 자연생태계와 자연 및 문화경관 보전을 위한 체계적 보전기반 마련을 위하여 △△△△ 핵심지역 내 존치하고 있는 사유지 매수사업 추진을 추진하고 있고, 이를 통해 외부 환경요인 간섭에 의한 자연생태계 침해 요소 제거 및 △△ 내 행위 제한 등으로 인한 사유재산권 행사 제약 관련 불편 사항을 해결하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「사유지 매수 및 관리 업무처리 지침」 제19조(現제22조) 규정에 따라
①사무△△(재산관리 담당자)은 매수한 토지 등에 대하여 토지관리대장과 도면 및 이에 관련되는 증빙서류를 비치하여 관리하고 증감사항을 기록 유지하여야 한다.
②토지 등의 취득 등으로 인하여 증감사유가 발생하였을 때에는 사무△△은 지체 없이 증감 사유를 포함하여 국유재산변경을 처리하여야 한다.

동 지침 제23조(現제26조) 규정에 따라, ①사무△△은 필요한 경우 매수된 토지

등의 범위를 지정하여 다음 각 호의 사항을 관리하도록 할 수 있다.(1. 재산의 경계 확인 및 보존상태 2. 무단점유 및 폐기물 투기 여부 3. 시설물의 훼손 여부 4. 입목의 고사 및 훼손 여부 5. 그 밖에 사무△△이 지정하는 사항) ②지역담당자는 관리하고 있는 토지 등에 대하여 순찰을 실시하고, 그 결과를 업무일지 등에 기록·관리하여야 한다. ③지역담당자는 관리하고 있는 토지 등에 대한 폐기물 투기 및 무단점유 등 위법행위 발견 시에는 지체없이 6차 원칙에 따라 그 사실을 업무일지 등에 기록하고 사무△△에게 즉시 보고하여야 한다.

또한 보전정책부-10호(2020.01.02.) 「2019년 핵심지역보전사업(사유지매수) 추진결과 알림」에 따르면 사유지 매수 완료된 토지에 대하여는 지역 담당자에게 매수 현황 인계 등을 통하여 재산의 경계 및 보존상태 확인, 훼손현황 파악, 경작(무단점유) 및 폐기물 투기 금지 등 지속적인 현장관리를 실시하도록 하였고,

보전정책부-1580호(2023.7.7..) 「사유지 매수 및 관리 업무처리 지침」 일부개정 알림에서는 기매수토지 등에 대하여 연 1회 이상 순찰을 실시하고 기록·관리하도록 명시하고 있다.

따라서, △△△△△△△△△에서는 핵심지역보전사업(사유지 매수 및 관리) 업무를 추진함에 있어 사유지 매수 완료된 토지의 관리대장을 기록 비치하고 지역담당자에게 매수현황 등을 인계하여 연 1회 이상 순찰을 실시하고 그 결과 업무일지 등에 기록·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△에서는 [표 1]와 같이 2024년까지 147건의 사유지를 매수 하였으며, 2021. 6. 12.부터 감사일 현재(2024. 9. 27.)까지 사유지 매수 완료한 토지의 현장관리 현황을 점검하였다.

[표 1] 사유지매수 현황

구 분	계	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024
매수(건)	147	3	17	1	3	3	1	1	3	5	3	57	46	4

그 결과, 아래 [표 2]와 같이 2023년 경우 사유지 매수 완료 토지 3건에 대하여 훼손 예방, 경작 및 폐기물 투기 금지 등을 위한 현장관리 실시하지 않는 등 사유지 매수 및 관리 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

[표 2] 사유지매수 완료 토지 현장관리 미실시 현황

(2021.08.28.~2024. 9. 감사일 현재)

구 분	매수지	토지관리 대장기록 (국유재산)	담당 구역	현장 관리 실시 여부			비 고
				인계 여부 (담당자 지정)	지역담당자	기록·관리 (순찰결과보고)	
계							
1	△△ △△△ △△△ △△△ 507	○	5	○	△△△	×	
2	△△ △△△ △△△ △△△ 509-1	○	5	○	△△△	×	
3	△△ △△△ △△△ △△△ 산3-3	○	4	○	△△△	×	

자료: 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)